

0001900-26.2017.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... que já foi preso e processado por tráfico de drogas e roubo (conforme registro audiovisual).

Pois bem. Ao cabo da instrução, tem-se que a prova dos autos não foi esclarecedora quanto à autoria delitiva.

Embora comprovado o furto do objeto descrito na exordial, não houve qualquer elemento que pudesse indicar, com a segurança necessária, que o réu foi o autor do ilícito penal.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17)32721345 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

0001900-26.2017.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001900-26.2017.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRY BOMBONATO MENES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

LEONARDO HENRY BOMBONATO MENES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque, segundo a inicial, na madrugada de 14 de junho de 2017, na Rua Itelvina Maria de Jesus, Centro, em Américo de Campos, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma bateria de caminhão, marca Extranger, de 160 amperes, n.º BR160D-15947, avaliada em R\$630,00, pertencente à vítima Valdeci Ralio (fls. 53/54).

A denúncia foi recebida aos 12/02/2019 (fls. 56/57).

O réu foi citado (fls. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/102).

Na audiência de instrução realizada aos 09/10/2019, foi inquirida a testemunha Paulo de Oliveira Gonçalves Filho. Ausentes as vítimas, designou-se audiência em continuação (fls. 134).

Em 21/01/2020 foi realizada a oitiva da vítima Valdeci Ralio (fls. 194).

Aos 19/10/2021, ausente a vítima Renan dos Santos Barbieri, pelas partes foi dito que desistiam do seu depoimento. Em seguida o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. O Ministério Público pugnou pela absolvição do denunciado, vez que a prova judicial não foi suficiente para comprovar os fatos articulados na inicial. A Defesa, em suma, ratificou os termos e fundamentos expostos pela Acusação (fls. 315/316 e registro audiovisual).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é improcedente, vez que a prova produzida não é suficiente para comprovar a ocorrência do fato típico descrito na inicial.

A vítima Valdeci Ralio afirmou em juízo que é o proprietário da bateria que foi subtraída. Disse que o seu caminhão estava estacionado na via pública, em frente a sua residência, e, no dia dos fatos, quando tentou ligá-lo, notou que o motor não funcionou. Ao descer para averiguar, viu que a bateria do automóvel havia sido subtraída. Cerca de quinze dias depois, um conhecido lhe mostrou que uma pessoa conhecida por Paulinho estava vendendo um bateria idêntica àquela que havia sido furtada. De posse do termo de garantia da bateria e em contato com Paulinho, notaram que se tratava do mesmo objeto, que, então, foi restituído ao depoente. Paulinho afirmou que comprou a bateria do réu (conforme registro audiovisual). A testemunha Paulo de Oliveira Gonçalves Filho disse em juízo que tinha um carro com som e bateria auxiliar e o vendeu a Renan, que prometeu que lhe restituiria a bateria. Certa ocasião, Renan lhe entregou outra bateria, que o depoente aceitou e, como não mais teria utilidade, anunciou-a para venda no Facebook. Após, o filho de Vandeci Ralio entrou em contato e, ao examinarem a bateria, constataram que se tratava de objeto de furto. Então, o depoente ligou para Renan e o questionou, sendo que ele disse que resolveria tudo. Entregou a bateria a Valdeci. Respondeu que não sabia que se tratava de objeto de furto e tampouco conhecia o réu antes dos fatos (conforme registro audiovisual).

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva. Disse que jamais furtou bateria e sequer conhece a vítima ou as testemunhas. Respondeu que já foi preso e processado por tráfico de drogas e roubo (conforme registro audiovisual).

Pois bem. Ao cabo da instrução, tem-se que a prova dos autos não foi esclarecedora quanto à autoria delitiva.

Embora comprovado o furto do objeto descrito na exordial, não houve qualquer elemento que pudesse indicar, com a segurança necessária, que o réu foi o autor do ilícito penal.

A vítima e a testemunha ouvidas em juízo não presenciaram a subtração da res e limitaram-se a dizer que o objeto foi posteriormente apreendido, sendo fornecido a Paulo por pessoa que não é o réu (Renan).

Assim, não há demonstração cabal de que o denunciado praticou o furto em questão, notadamente porque negou a autoria em seu interrogatório judicial.

Em suma, diante do conjunto probatório introduzido nos autos, não há como realizar juízo positivo de certeza quanto à autoria dos fatos imputados pelo Ministério Público ao acusado.

Havia elementos para o recebimento da denúncia; não os há para a prolação de decreto condenatório.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão penal e, assim, absolvo LEONARDO HENRY BOMBONATO MENES da acusação de ter praticado o crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 04 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA